



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 195 DEL 11/05/2026	OGGETTO: “Concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici delle scuole di proprietà del Comune di Avella” – Determina di liquidazione commissione giudicatrice.
Registro Generale N. 347 DEL 13/05/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tedici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

CUP: J24D25002000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 14/2026, con il quale è stata conferita al sottoscritto, Arch. Pasquale Maiella, la Responsabilità del Servizio U.T.C. – Ambiente del Comune di Avella ed è stato affidato il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32/2024, ad oggetto *“Proposta Esecuzione Lavori con la Formula del PPP nella forma di EPC a valere sulla diponibilità del Conto Termico 2024 per le Amministrazioni Pubbliche. “Intervento di Miglioramento Energetico Scuola dell'Infanzia, Scuola Elementare, Scuola Media dell'istituto Comprensivo “P. Guerriero” a Via De Sanctis in Avella”, l'Ente comunale:*
 - ha preso atto della proposta ex art. 193 D. Lgs. 36/2023, assunta al prot. n. 7606 del 15.07.2024 del Comune di Avella, formulata dal costituendo R.T.I. Bono S.r.l. (mandataria), con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (P.IVA 02399140645) – RHE S.p.A. (mandante), con sede in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Tagliamento n. 23 (Cod. Fisc.: 02757121203), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ad oggetto *“Affidamento in concessione del servizio di efficientamento energetico dei consumi termici ed elettrici comprensivo della fornitura del vettore energetico, della riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo dei impianti in modalità ESCO presso gli uffici scolastici di proprietà del Comune di Avella ai sensi dell'art. 198 e dell'art. 193 del d. Lgs. 36/2023”;*
 - ha preso atto che la spesa sostenuta per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile, è pari a € 20.000,00, oltre I.V.A.;
 - ha dato atto che non sono previsti impegni di natura finanziaria poiché le spese sostenute per la predisposizione della proposta *de qua* non sono a carico dell'Ente comunale;
 - ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica contemplato dalla proposta assunta al prot. n. 7606 del 15.07.2024 del Comune di Avella;
 - ha dichiarato la fattibilità ed il pubblico interesse per il Comune di Avella della proposta ex art. 193 D. Lgs. 36/2023, assunta al prot. n. 7606 del 15.07.2024, formulata dal costituendo R.T.I. Bono S.r.l. (mandataria), con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (P.IVA 02399140645) – RHE S.p.A. (mandante), con sede in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Tagliamento n. 23 (Cod. Fisc.: 02757121203), in persona dei rispettivi legali

rapp.ti p.t., ad oggetto *“Affidamento in concessione del servizio di efficientamento energetico dei consumi termini ed elettrici comprensivo della fornitura del vettore energetico, della riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo dei impianti in modalità esco presso gli uffici scolastici di proprietà del Comune di Avella ai sensi dell’art. 198 e dell’art. 193 del d. Lgs. 36”*;

-ha disposto l’inserimento della proposta ex art. 193 D. Lgs. 36/2023, assunta al prot. n. 7606 del 15.07.2024 del Comune di Avella, formulata dal costituendo R.T.I. Bono S.r.l. (mandataria), con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (P.IVA 02399140645) – RHE S.p.A. (mandante), con sede in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Tagliamento n. 23 (Cod. Fisc.: 02757121203), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ad oggetto *“Affidamento in concessione del servizio di efficientamento energetico dei consumi termini ed elettrici comprensivo della fornitura del vettore energetico, della riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo dei impianti in modalità esco presso gli uffici scolastici di proprietà del Comune di Avella ai sensi dell’art. 198 e dell’art. 193 del d. Lgs. 36/2023”*, dichiarata di pubblico interesse, nei seguenti strumenti di programmazione dell’Ente comunale: Documento Unico di Programmazione, Programma triennale delle Opere pubbliche 2024-2026, Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026;

-ha demandato al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Avella l’adozione degli atti consequenziali, ivi compresa l’indizione del procedimento di gara aperta, sulla base del progetto presentato dal proponente, così come previsto dall’art. 193 D. Lgs. 36/2023, nonché delle previsioni di cui alla Deliberazione n. 349 del 17.07.2024, con cui l’ANAC ha approvato il *“Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) per gli edifici pubblici”*;

VISTI gli elaborati progettuali, *approvati con la succitata deliberazione di C.C. n° 32 del 08/10/2024*;

ATTESO CHE il ricorso alla proposta di Partenariato Pubblico-Privato, quale forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, ha l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture e/o fornire servizi di interesse pubblico, con conseguente attrazione di maggiori risorse di investimento e competenze non disponibili all’interno della P.A.;

RILEVATO CHE l’intervento proposto può essere ritenuto conveniente in rapporto alla verifica positiva del trasferimento in capo al partner privato proponente del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità;

RITENUTO necessario dare seguito a quanto deliberato con C.C. n. 32 del 08/10/2024, avviando la procedura di gara per l’affidamento della concessione in finanza di progetto del *“Concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici delle scuole di proprietà del Comune di Avella”*;

DATO ATTO che:

- ✓ che l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori 2025/2027, elenco annuale 2025 con denominazione << Intervento di miglioramento delle strutture ed efficientamento energetico dei plessi scolastici Suole Materna, Elementare e Media.>> (CUI L002488641202500052), il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 05/03/2025, in conformità all’art. 37 D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ ai sensi dell’art. 15 e nel rispetto dell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP della presente fase è l’Arch. Pasquale Maiella;
- ✓ che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, *giusta delibera di Consiglio Comunale*;

VISTO il piano economico finanziario allegato alla proposta de qua, dal quale si evince che l’importo complessivo dell’investimento ammonta a € 1.312.960,00 oltre di I.V.A., e per l’importo a base di concessione pari a € 400.000,00, onnicomprensivo, ovvero per un canone annuo a base di gara pari ad € 80.000,00, onnicomprensivo e rivalutazione annua, composto da un canone di disponibilità pari ad € 10.000,00 e un canone di servizi pari ad € 70.000,00, da corrispondere all’aggiudicatario per il periodo di gestione pari ad anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione;

RITENUTO, *pertanto*, dover procedere all’affidamento del contratto di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi degli artt. 193 e ss. D. Lgs. 36/2023, per l’importo a base di concessione pari a € 400.000,00, IVA inclusa, ovvero per un canone annuo a base di gara pari ad € 80.000,00, iva inclusa e rivalutazione annua, composto da un canone di disponibilità pari ad € 10.000,00 e un canone di servizi pari ad € 70.000,00, da corrispondere all’aggiudicatario per il periodo di gestione pari

ad anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione;

ACCLARATO CHE:

- ✓ questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate dal vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché dalla Convenzione stipulata con l'Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- ✓ come previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto;

TENUTO CONTO che questo Comune non è qualificato, *ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023*, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo;

PRECISATO E CHIARITO, visti la Convenzione e il Regolamento della SUA approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024 così come notificati a questo Comune, che la Stazione Unica Appaltante provvederà:

- all'atto dell'indizione della presente procedura e comunque prima della pubblicazione, ai sensi della Determinazione ANAC n. 584 del 19/12/2023, ad acquisire il relativo CIG seppure il contributo di gara resta a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in parola seppure la remunerazione e i rimborsi dovuti ai componenti della stessa sono ad esclusivo carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nel tramite di un soggetto specializzato in servizi di pubblicità legale appositamente individuato da questo Comune con proprio atto autonomo dal presente restando inteso che la liquidazione e il pagamento dello stesso esta a cura di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante;
- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità specificati nel seguito;
- a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di identificare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;

DATO ATTO che con Determina n.321/2025 rg 499, si è proceduto ad avviare il procedimento per l'affidamento della concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici delle scuole di proprietà del Comune di Avella, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 193, comma 3, e 176 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura aperta" da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per l'importo complessivo a base di concessione pari a € 400.000,00, IVA inclusa, ovvero per un canone annuo a base di gara pari ad € 80.000,00, iva compresa e rivalutazione annua, composto da un canone di disponibilità pari ad € 10.000,00 e un canone di servizi pari ad € 70.000,00, da corrispondere all'aggiudicatario per il periodo di gestione pari ad anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione, delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

DATO ATTO che con determina rg 499/2025 è stata imputata la somma di € 10.660,40 di cui:

€ 250,00 quale *Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610/2023*;

€ 3.500,00 quali *oneri per la Commissione giudicatrice*;

€ 6.910,40 quali *oneri per attività della SUA, così come previsto dall'art. 21 del regolamento di funzionamento della SUA e dall'art. 9 della convenzione sottoscritta dall'Ente comunale, sul bilancio di previsione 2025-2027, all'interno delle Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – codice di bilancio 2.02.01.09.003 – Capitolo 1999 "MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA", già prevista nel quadro economico dell'intervento in parola*;

ACCERTATO che bisogna procedere alla liquidazione dei componenti della commissione così come di seguito specificato:

- Ricevuta di prestazione, acquisita con prot. n. 4916 del 27.04.2026, emessa dall'operatore Arch. Crisci Antonia, C.F. CRSNTN79M71A509D, in qualità di presidente della commissione giudicatrice, per € 1.500,00 omnia- CIG B8EDD74FEB;
- Ricevuta n. 1 del 26.04.2026, acquisita al prot. n. 5078 del 30.04.2026, emessa dall'operatore Ing. Roberto Romano, C.F. RMNRRT67E30F839L, in qualità di componente della commissione giudicatrice, per € 1.000,00 omnia, - CIG B8EDD74FEB;
- Fattura n. 1/26 del 10.04.2026, acquisita al prot. n. 4307 del 10.04.2026, emessa dall'operatore Arch. Curci Vincenzo, p.iva 10256561217, in qualità di componente della commissione giudicatrice, per € 1.000,00 omnia, - CIG B8EDD74FEB;

VISTI:

- *il D. Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D. Lgs. 209/2024*;
- *il D. Lgs. 267/2000*;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE i componenti della commissione così come di seguito specificato:

- Ricevuta di prestazione, acquisita con prot. n. 4916 del 27.04.2026, emessa dall'operatore Arch. Crisci Antonia, C.F. CRSNTN79M71A509D, in qualità di presidente della commissione giudicatrice, per € 1.500,00 omnia- CIG B8EDD74FEB;
- Ricevuta n. 1 del 26.04.2026, acquisita al prot. n. 5078 del 30.04.2026, emessa dall'operatore Ing. Roberto Romano, C.F. RMNRR67E30F839L, in qualità di componente della commissione giudicatrice, per € 1.000,00 omnia, - CIG B8EDD74FEB;
- Fattura n. 1/26 del 10.04.2026, acquisita al prot. n. 4307 del 10.04.2026, emessa dall'operatore Arch. Curci Vincenzo, p.iva 10256561217, in qualità di componente della commissione giudicatrice, per € 1.000,00 omnia, - CIG B8EDD74FEB;

DARE ATTO che la somma pari ad € 3.500,00 omnia quali oneri per la Commissione giudicatrice, risulta imputata al Capitolo 2388.6 – impegno 565/2025 sub 2 del bilancio comunale gestione R.R.;

TRASMETTERE, *altresì*, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;

DARE ATTO, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico della sottoscritta Responsabile di Servizio/Settore;

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 11/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: COMMISSIONE AGGIUDICATRICE CIG: CUP: Descrizione Capitolo: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.003	4.2	2388.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
565	€ 10.660,40	2	€ 3.500,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
629	3.500,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 575, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 347 del 13/05/2026;

Oggetto: "Concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici delle scuole di proprietà del Comune di Avella" – Determina di liquidazione commissione giudicatrice.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella